

Детальный исследовательский отчёт: рынок, лицензии, налоги, PSP и анализ конкурентов

20 августа 2026 г. · Платформа токенизированного участия в прибыли на базе итальянских отельных/спа-активов. Заккрытие всех вопросов, оставшихся открытыми в отчётах от 8 июля 2026 г. (Отчёты 1–3, Финансовая стратегия, документы ONINO, структура в Дубае), силами 7 параллельных агентов глубокого исследования; 300+ источников, с уровнем достоверности и статусом верификации по каждому выводу. Настоящий отчёт не является юридической или налоговой консультацией.

01 Итальянский отельный/спа-рынок: объёмы, доходности, риски

02 Эстония: регулирование, регистрация, банкинг, налоги, прецеденты

03 PSP / escrow: верификация по каждому провайдеру

04 Комиссии конкурентов, анализ прибыльности, состояние рынка

05 Италия / CONSOB: правила, судебная практика, прецеденты

06 Лицензионные опции: 6 маршрутов, таблицы по странам, поэтапный план

07 Налоговая карта: вся цепочка, все ставки

08 Влияние на финансовую модель

09 Резюме для руководства и список действий

10 Неверифицированное и методология

€12 млн

Новый потолок освобождения (Эстония: Riigikogu 79-1, Италия: D.Lgs. 86/2026; оба с 5 июня 2026 г.) — однако это **совокупный** лимит по всему ЕС, а не на страну.

ECSPR ×

Краудфандинговая лицензия структурно закрыта для собственных активов группы: ст. 8(2) запрещает акционерам с долей $\geq 20\%$ и контролируемым ими лицам выступать владельцами проектов.

~47%

Сквозные налоговые потери в базовом сценарии планирования (сценарий b: 24% IRES + 1,2% налог у источника + эстонское освобождение + 26% налог инвестора). PSD 0% закладывать нельзя.

8–12%

Годовая доходность, которую розничный инвестор потребует от неликвидной ноты участия в отельной выручке (выведена из якорей: BTP 4,04% + краудфандинг 10–14%).

Итальянский отельный/спа-рынок: объёмы, доходности, риски

Вывод

Макроистория сильна и подтверждается данными трёх независимых наблюдателей. Сложная часть — математика доходности: институциональное ценообразование (cap rate 5–6,5%) нельзя переносить в retail как заголовок, поскольку фактические альтернативы розничного инвестора (краудфандинг 10–14%, ВТР 4%) подразумевают **ожидание 8–12%** по неликвидной ноте участия в выручке. Вторичные спа-активы, замедляющийся рост, обеспеченный ADR, сезонность, зависимость от оператора и рекапитализация QC Terme — всё это требует консервативного прогноза revenue-share.

1.1 Объёмы инвестиций (по наблюдателям)

период	объём	источник / примечание	достоверность
2024 (полный год)	~€2,1 млрд (+36%)	CBRE; отели — 2-й класс активов Италии; ~11% европейского отельного объёма	высокая
2025 — Colliers	€2,5 млрд (+29%), 110 сделок	Максимальное число сделок с 2007 г.; люкс поглотил 48% капитала; value-add 45%	высокая
2025 — C&W	110 отелей / 11 310 номеров	Средняя цена номера €220 084; 39% объёма — люкс	высокая
2025 — EY	>€2,5 млрд (+19%)	На +35% выше 10-летней средней; доля иностранцев 53%; family office 22%	высокая
2025 — Scenari Immobiliari	€2,35 млрд (+27%)	Оборот отельной недвижимости €3,8 млрд (+12%); совокупная стоимость активов >€173 млрд (+7,2%). Примечание: цель Scenari в €3 млрд (июль 2025 г.) не сбылась	высокая
H1 2025	~€1,7 млрд (+102% г/г)	Colliers; Рим+Венеция €780 млн (47% национального объёма); иностранцы 60%	высокая
Q1 2026 — JLL	~€370 млн напрямую; >€600 млн с конверсиями	Международные инвесторы 73%	средне-высокая
Начало 2026 — Scenari	~€1,25 млрд	После Великобритании (€5,6 млрд), Испании (€3,7 млрд), Франции (€3,5 млрд). Охват Scenari шире, чем у JLL, — две серии нельзя смешивать	средняя
Европейский контекст	2025: €22,6–27 млрд; H1 2026: €9,4 млрд (-10% г/г, +11% к 10-летней средней)	C&W / HVS	высокая

1.2 Доходности и структура сделок

- Индикативные cap rate: trophy ~5,0–5,5%; prime (центры Рима/Милана/Венеции/Флоренции) ~5,5–6,5%; вторичные/периферия 6,5–6,7%+. В H1 2025 prime-доходности стабильны, по trophy — лёгкая компрессия; со

- смягчением ЕЦБ ожидается дальнейшая компрессия. Точные таблицы доходностей C&W H2 2025 / JLL 2026 выгрузить не удалось (блокировка прокси) — диапазоны взяты из вторичных обзоров.
- **Реалистичная база для вторичного отельного/спа-актива:** cap rate 6,5–8%+ — не опубликованная цифра, а вывод; в ценообразовании выпуска следует работать с верхней частью этого диапазона.
 - **Структура сделок:** в 2024 г. 73% объёма — vacant possession (2023: 58%); H2 2025: 59% vacant possession, 24% договоры управления, 17% аренда. Покупатели платят премию за контроль — «облигационно-подобное» ценообразование арендной структуры и ценообразование структуры с операционным риском расходятся.

1.3 Операционные показатели и туризм

- **KPI:** в 2025 г. Италия — европейский лидер по росту RevPAR к 2019 г.: +53% → €159; ADR к 2019 г. +55%; загрузка на предковидном уровне. Однако H1 2025 г/г: RevPAR +3% (ADR +2%, загрузка +1%); август 2025: RevPAR +0,6%, ADR -2%. **Рост обеспечен ADR и замедляется** — предположение об органическом росте выше 3% в прогнозах revenue-share неоправданно.
- **Туристические рекорды:** 2024: 466,2 млн ночёвок (+4,2%), доля иностранцев 54,6% (+8,4%), Италия обошла Францию по ночёвкам (Istat). 2025: ~479,3 млн ночёвок (+2,3%), 146,3 млн прибытий (+4,7%) в классической серии; с учётом частной аренды >535 млн; расходы иностранцев €57 млрд (+5,6%). Прибытия в отельном сегменте ~104,7 млн (+3%); неотельный сегмент вырос на +13%. Цифры 2025 г. — вторичная передача; перед внешним использованием сверить с оригиналом Istat.
- **Прогноз на 2026 г.:** Demoskopika: 141,2 млн прибытий (+2,1%), 478,6 млн ночёвок (+0,4%), расходы €132,7 млрд; летняя концентрация снизилась до 56,9% ночёвок. Ferragosto 2026: 17,5 млн туристов, €9 млрд прямых расходов.

1.4 Wellness / термальный сегмент

- **Италия:** wellness-экономика \$140,6 млрд — 10-я в мире, 4-я в Европе (GWI, февраль 2026 г.). Wellness-туризм + спа + термальные/минеральные источники вместе ~\$27 млрд (2024); по термальным источникам — 5-е место в мире.
- **Термальный сектор (Federterme):** ~320 объектов, ~12 000 сотрудников; прямой оборот 2025 г. ~€1,2 млрд (+8%), прогноз на 2026 г. >€1,35 млрд; с косвенной экономикой ~€5 млрд; термальные отели ~26 000 мест, средняя длительность пребывания 3,3 ночи.
- **Глобально:** wellness-экономика \$6,8 трлн (2024, +7,9%), прогноз на 2029 г. \$9,8 трлн. Рост 2023→24: спа +14,6%, wellness-туризм +13,8%, термальный сегмент +11,1% — три из четырёх самых быстрорастущих подсекторов. **Предостережение:** пятилетний CAGR 2019–24 всего +1,9% — годы отскока делают CAGR обманчивым.
- **Сигналы операторов/сделок:** *QC Terme* (портфель White Bridge): реновация Thermae Berzieri за €44 млн + спа-отельное JV с BNP Paribas REIM с целевым объёмом €300 млн — но одновременно €40 млн нового финансирования + €15 млн докапитализации для выправления отчётности (внимание: сигнал, смежный с distress, в сегменте, в который мы входим). *Terme di Saturnia:* оборот 2025 г. €28,2 млн (+~10%; +64% к 2019 г.), инвестиции €15 млн в 2026–27 гг., цель >€35 млн оборота. *Oaktree:* рассматривает продажу термального портфеля из 5 отелей на ~€350 млн, включая Fonteverde, Grotta Giusti, Bagni di Pisa (не закрыто). *Bauer, Венеция:* из банкротства Signa от King Street → Mohari за ~€300 млн (~€1,57 млн/номер; крупнейшая единичная отельная сделка 2024 г.). *Pambianco:* термальные операторы растут медленнее люксового отельного сегмента; лидер по прибыльности в балансах 2024 г. — Aquadens.

1.5 Якоря доходности и следствие для ценообразования продукта

альтернатива	доходность	примечание

Итальянские 10-летние ВТР (18 авг 2026)	~4,04%	+57 б.п. за 12 месяцев
Prime-отель в аренде (институциональный)	5,0–6,5%	неликвиден, но институциональное качество
Итальянский RE-краудфандинг (H1 2025)	lending 10,42% / equity 14,45%	Отчёт Walliance–Luiss; годовой рынок €300 млн (+46%), накопленно >€850 млн; типичный проект 12–28 мес., ~10% ожидаемой брутто-доходности
Европейский RE-краудфандинг	обеспеченный lending 9–11% (Estateguru в среднем 9,4%); equity IRR 8–13%; Urbanitae >12%	P2PMarketData 2025
Балтийские облигации по информационному документу	купон 7,75–8,5%	Rotermann 7,75%; Volta SKAI 8,3–8,5% (см. 2.5)
Продукт EuropaTech — подразумеваемая рыночная клиринговая доходность	~8–12%	ВТР + 400–800 б.п.; из-за операционного риска + отсутствия ликвидности — на уровне краудфандинг-лендинга или выше. Это вывод-инференция — в деке должно быть помечено именно так

1.6 Факторы риска (детализация уровня эмиссионного документа)

- **Сезонность:** 31,1% туристических ночёвок ЕС приходится на июль–август (Eurostat 2025); в прибрежных регионах Италии 50%+ (Калабрия 58,8%). Сезон удлиняется, но денежный поток курортного актива останется выраженно сезонным.
- **Структура операторов:** итальянский рынок — преимущественно независимые семейные операторы: сети — лишь ~5,5% объектов (~18% номеров; Horwath HTL 2023). Из 80 новых операторских договоров, изученных Deloitte: 44 аренды, 25 договоров управления, 11 прямых операций. Аренда = фиксированный доход + кредитный риск арендатора; договор управления = риск GOP у собственника. **Поведение revenue-share-токена определяет именно этот выбор договора — он должен быть явно описан в эмиссионном документе.**
- **Distress / дефицит capex:** корпоративные банкротства в Италии +17% в 2024 г. (>9 000 дел), +10,1% в Q1 2025; Banca d'Italia сообщает, что NPL в сфере размещения в 2024 г. снова начали расти; ~40% отелей старше 30 лет, без крупной реновации, большинство — в энергоклассах F/G.
- **Энергия:** на пике 2022 г. месячный счёт курортного отеля на 60 номеров вырос с €8 тыс. до €34 тыс. (пример Federalberghi); инфляция электроэнергии на пике ~199%. Цены остыли, но итальянская электроэнергия структурно дороже средней по ЕС; спа/термальные активы энерго- и водоёмки.
- **CIN/BDSR:** национальный идентификационный код и база данных средств размещения обязательны для всех туристических объектов, включая отели (с 1 января 2025 г., штраф до ~€8 тыс.; код на здании и во всех объявлениях). Для отелей — бремя комплаенса; давление на нелегальную краткосрочную аренду — лёгкий плюс в пользу отелей.
- **Регуляторный риск на стороне дистрибуции:** Banca d'Italia 31 июля 2025 г. приостановила новые кампании Recrowd (крупнейшей RE-lending-платформы Италии, €219 млн) по итогам выводов о governance/прозрачности в рамках ECSPR — прямой прецедент для любого, кто строит инструмент розничной дистрибуции.

Эстония: регулирование, регистрация, банкинг, налоги, прецеденты

Вывод

Порог подтверждён: **€12 млн** (с 5 июня 2026 г.); режим информационного документа не изменился; налог стабилен на уровне 22/78. В банкинге LHV фактически закрыт, Paysera реалистична. Критическая поправка: Rotermann City не был токенизирован — в Эстонии нет прецедента токенизированного розничного выпуска; но розничный спрос на классические облигации по информационному документу силен (переподписка 2,2–3,2х).

2.1 Изменение порога — законодательный процесс

- Riigikogu принял поправку к Закону о рынке ценных бумаг (законопроект **690 SE**) **79 голосами «за» / 1 «против»** (декабрь 2025 г.). Официальное резюме: «Порог обязанности составлять проспект повышается с €8 млн до €12 млн; для публичных предложений до €12 млн будет достаточно более простого информационного документа». Закон также даёт эмитенту гибкость в выборе языка проспекта и наделяет Finantsinspeksioon полномочием налагать пропорциональные обороту штрафы за рыночные злоупотребления.
- **Вступление в силу:** порог €12 млн — с **5 июня 2026 г.**: сознательная синхронизация с датой, когда изменённое проспектное освобождение Listing Act EC (Регламент (ЕС) 2024/2809) начало применяться по всему ЕС. Пояснительные записки (март и декабрь 2025 г.) пишут это прямо. Промульгация Президентом — декабрь 2025 г.
- **Режим информационного документа сохраняется:** для предложений ниже порога — документ, подготовленный самим эмитентом (Постановление министра финансов № 10 от 6 мая 2024 г., гармонизированное по Балтии); Finantsinspeksioon его **не проверяет и не утверждает**. Живые выпуски 2026 г. это подтверждают: Invego Group (5 марта 2026 г.), Rotermann City (25 мая 2026 г.).
- **Подтвердить не удалось:** реквизиты поправки в RT I; финальный текст VPTS §15 (сохранён ли нижний порог €1 млн диапазона информационного документа); актуальная страница руководства fi.ee; версия списка национальных порогов ESMA после июня 2026 г. (последняя найденная версия — от 3 июля 2023 г.). **Один вопрос местному консультанту до запуска; рабочая гипотеза — €12 млн.**

2.2 e-Residency и регистрация OÜ (цифры 2026 г.)

позиция	значение	примечание
Госпошлина e-Residency	€150	с 2027 г. €165; от заявки до выдачи карты 3–5 недель — критический путь
Пошлина за регистрацию OÜ	€265	онлайн; рассмотрение ≤1 рабочего дня, регистрация 1–3 рабочих дня
Минимальный капитал	€0, 01/акционер	реформа Коммерческого кодекса (февраль 2023 г.) — минимум €2 500 отменён
1Office	€315 единовременно	включая пошлину + адрес + представителя; поддержка €15/мес.; бухгалтерия от €35/мес.
Xolo	€295 + пошлина €150	тарифы €59–259+/мес. + НДС

Companio	по цене пошлины	в тарифе Premium регистрация без наценки; бухгалтерия от €79/мес.
Адрес + представитель (общий рынок)	~€200–400/год	—

2.3 Банкинг: статус по провайдерам

ПРОВАЙДЕР	ПОЛИТИКА	ОЦЕНКА
LHV	Одной e-Residency недостаточно; доказательство связи с Эстонией (операции/сотрудники/офис/недвижимость/регулярные эстонские контрагенты) + визит в отделение для тех, кого нельзя верифицировать цифровым способом; невозвратная плата за заявку €300 . Тариф (последняя верифицируемая структура, дек 2022): местная компания + иностранный UBO — открытие €300 / €30 в месяц; иностранная компания €600/€60; высокорисковая деятельность €1 000 / €100	Эмитент ценных бумаг, вероятно, попадает в класс «высокого риска»; для ОÜ с турецким UBO без связи с Эстонией вероятность онбординга очень низкая — в план не закладывать
Wise Business	Ограничение по Турции (31 мая 2023 г.) привязано к <i>зарегистрированному адресу</i> компании — эстонское ОÜ вне его действия; однако AUP ограничивает финансовые услуги/держание средств третьих лиц; криптобизнес запрещён	Сбор подписных средств инвесторов — скорее всего ограниченная категория ; риск отказа есть даже в качестве чисто операционного счёта
Paysera	Онбордит компании e-Residency (бесплатное открытие, ~€5/мес., 30 SEPA включено); Турция в списке «особо строгой верификации» ; криптобизнес не поддерживается	Самый реалистичный операционный счёт — с расширенной проверкой. Позиция по сбору подписных средств на ценные бумаги не опубликована — риск отказа в конкретном случае

Примечание: поскольку средства инвесторов будут храниться у лицензированного PSP/в escrow, счёт компании нужен только для операционных расходов — банковский барьер благодаря этому перестаёт быть критичным.

2.4 Налоги (подтверждено на 2026 г.)

- **История ставок:** с 1 января 2025 г. налог на распределение 20/80 → **22/78**; льготная ставка 14/86 (и связанный с ней 7% налог у источника) отменены. Пакет «налога безопасности» декабря 2024 г. должен был с 2026 г. ввести 2% налог на бухгалтерскую прибыль корпораций — **отменён 19 июня 2025 г., так и не вступив в силу**; вместо него узаконены постоянный НДС 24% (с 1 июля 2025 г.) и план повышения до 24% в 2026 г.; **в декабре 2025 г. повышение до 24% тоже отменено**. Состояние на 2026 г.: распределённая прибыль **22/78**, нераспределённая прибыль **0%**, НДС 24%.
- **Налоги у источника:** дивиденды за рубеж — **0%**; проценты за рубеж — **0%** (при соответствии рыночным условиям; физлицу-резиденту Эстонии — 22%); роялти — 10%.
- **Механика системы:** в Эстонии нет понятия «вычета расходов» — налоговая база это распределения + расходы, не связанные с предпринимательством. Проценты по долговому инструменту не являются событием корпоративного налога. **Риск:** 22/78 применяется к «дивидендам и иным распределениям прибыли» — **включая скрытое распределение прибыли**; риск того, что выплаты по ноте участия в прибыли, экономически эквивалентной собственному капиталу, будут признаны распределением прибыли, реален. Опубликованных

руководств/прецедентов EMTA по нотам участия в прибыли (kasumiosalusega instrumendid) не найдено → **обязательное предварительное решение (siduv eelotsus) — стандартный путь.**

- **Процентное ограничение ATAD:** с порогами «превышающие затраты по заимствованиям > €3 млн и >30% EBITDA» (ITA §54²) — на масштабе €8–12 млн, вероятно, не срабатывает.

2.5 Прецеденты (2025–2026) и доказательство спроса

ВЫПУСК	ДАТА	ОБЪЁМ / КУПОН	РЕЗУЛЬТАТ
Rotermann City (поправка: HE токенизирован)	май–июнь 2026	€6 млн→€8 млн потолок, 7,75% фикс., 3,5 года, номинал €1 000	Классическая обеспеченная облигация по информационному документу; SEB + Nasdaq CSD; листинг на First North ~15 июня 2026 г.
Volta SKAI (дочерняя структура Endover)	дек 2025	€4 млн, 8,3% (квартальный купон); предыдущий транш €3,5 млн 8,5%	Первое эстонское розничное предложение облигаций, обеспеченных недвижимостью; переподписка 2,2x , 488 инвесторов подписались на €4,89 млн; программа €12 млн целиком на First North
Everaus Kinnisvara	май 2025	база €3 млн → €5 млн	спрос 3,16x , 1 601 инвестор, заявки ~€9,47 млн
Invego Group	март 2026	облигация по информационному документу	деталей мало
Hepsor	ноя 2025	программа €20 млн	Выше освобождения — использовал полный проспект, утверждённый FSA (при росте масштаба маршрут именно таков)

Токенизированный прецедент: в Эстонии за 2025–26 гг. не удалось верифицировать ни одного розничного предложения недвижимости или участия в прибыли на базе DLT/блокчейна (только маркетинговый контент Tokenizer.Estate — название/размер проекта не подтверждены). Преимущество первопроходца реально; отсутствие регуляторного теста — тоже.

Раздел 03

PSP / escrow: верификация по каждому провайдеру

Вывод

Все три провайдера шорт-листа действительны в 2026 г.; никто не публикует цены для crowdfinvesting (всё по индивидуальному запросу). Наиболее верифицированная совместимость с эстонским эмитентом — у **Lemonway**; функциональная глубина — у **securay**; Mangoray валиден, но политика по турецким UBO не верифицирована. В список RFQ следует добавить **ConnectPay** и **Treezor**. Отраслевая практика подтверждает SEPA: карты — не распространённая практика в регулируемых инвестициях в ценные бумаги.

3.1 securay (DE, платёжное учреждение с лицензией BaFin)

- **Охват продукта (верифицировано):** специализированный продукт для crowdfinvesting — escrow-счета, соответствующие ZAG и защищённые от банкротства; сбор всех платежей инвесторов до достижения цели финансирования; при достижении цели — консолидированный перевод эмитенту; **автоматическое**

распределение процентов и погашений через API/eTerminal; payment-splitting для сборов/комиссий; цифровой онбординг для эмитента и инвестора. С 2023 г. в немецком crowdfunding налог на прирост капитала (KESt) уплачивает платёжное учреждение — secupa рекламирует, что берёт это на себя (для ноты по эстонскому праву, вероятно, нерелевантно, но показатель глубины бизнеса).

- **Карты:** страница crowd-investing указывает для платежа инвестора «direct debit или кредитную карту»; однако флагманский референс Invesdor вживую использует только direct debit + банковский перевод → открытие карт для ценных бумаг — **коммерческое/рисковое решение в каждом отдельном случае**.
- **Цена:** публичного прайса для crowd-продукта нет (есть общий PLV в версии мая 2026 г., открыть не удалось; «индивидуальные предложения»). Референс из e-commerce-тарифа (HE crowd): месячная база €9,50/€27,50; ~€0,15–0,35 за транзакцию; ~0,2–4% в зависимости от объёма; гарантия direct debit +1,0%; карты вне MIF +1,3%.
- **Эстонский эмитент:** управляет трансграничными потоками для Invesdor Group (проекты с 1 000+ инвесторов); маркирует себя ECSP-платформам по всему ЕС; паспорт PSD2 возможен. **Фактическое паспортное уведомление в Эстонию и готовность заключить договор с эстонским эмитентом не верифицированы** — проверка по трансграничным реестрам Finantsinspektion + прямой вопрос.

3.2 Lemonway (FR, платёжное учреждение с лицензией ACPR)

- **Охват (верифицировано):** паспорт в ~29 стран ЕС/ЕЭЗ; 1 400+ платформ, ~200 из них — краудфандинг; 170+ платформ зарегистрированы в ACPR как его агенты. **Балтийский след:** в реестрах Банка Литвы — Heavy Finance и Profitus (LT), Capitalia (LV); **эстонский прецедент: Estateguru** — интеграция «Pay by Bank» (июль 2023 г.); в Болгарии — Afranga.
- **Цена (сторонние источники):** Capterra 2026: «Starter Pack» — **внедрение €5 490 + поддержка €840/мес. + payout €0,50 (SEPA) / €9 (международный) + сборы KYC (размер неясен) + транзакционные сборы по использованию**. LenderKit (устаревший): карточный эквайринг от 1,2% + €0,18 по европейским картам, 2,8% + €0,18 по миру; SEPA payout в том источнике бесплатен — противоречие с €0,50, вероятно, разница старого/нового тарифа, уточнить на переговорах. Смешанный take rate в 2023 г. ~0,33% (Business of Payments).
- **Открытый вопрос:** все публичные референсы — платформы/маркетплейсы; **доказательств онбординга self-issuer без ECSP нет** (ни «за», ни «против») — прямой вопрос в комплаенс.

3.3 Mangopay (LU, EMI)

- **Охват:** краудфандинговая вертикаль активна — escrow на базе е-кошелька без ограничения срока, предавторизация карт, KYB владельца проекта, плановые выплаты, потоки возвратов/погашения кредитов; референсы: Anaxago (FR equity), Caption. Актуальные T&C — 9 октября 2025 г.
- **Цена:** примерно с 2023 г. — по запросу. Исторический прайс (лучший публичный якорь): карты 1,8% + €0,18 (с объёмом — до ~1,3% + €0,18), SEPA payout бесплатно, вне SEPA €2,50, переводы внутри кошельков бесплатно; договорные карточные ставки 1,2–1,8% + фикс.
- **Механика chargeback (верифицировано):** инициированный банком возвратный платёж автоматически открывает Dispute; средства списываются из «Repudiation Wallet» платформы (может уйти в минус, платформа обязана закрыть); оспаривание ведётся с доказательствами, решение принимает банк-эмитент карты. Chargeback по завершённой подписке, средства которой уже переведены эмитенту, = кредитный риск возврата/отмены на эмитенте. Типичный штраф за chargeback по отрасли €15–50+.
- **Турецкий UBO:** декларирование UBO >25% обязательно; таблицу страновых ограничений выгрузить не удалось — статус Турции не верифицирован. Турция вышла из серого списка FATF в июне 2024 г. (снижает, но не устраняет триггеры EDD). Проверка: GET /countries/TR/authorizations.

3.4 Новые кандидаты и отсеянные

ПРОВАЙДЕР	СТАТУС
ConnectPay (LT, EMI No. 24)	Специализированный продукт для краудфандинга: сегрегированные клиентские счета/IBAN, сбор инвестиций, открытие/распределение/возврат escrow, SEPA+SWIFT+карты+open banking в одном API; партнёрство с InSoil. Балтийская локация — плюс. Цена с сайта/по запросу. Сильнейший новый кандидат
Treazor (FR, группа Société Générale, EMI)	Новая вертикаль «Investment/WealthTech»: от верификации личности до распределения средств, в соответствии с рамками AMF/EC; escrow, IBAN, мгновенные переводы. Надёжная альтернатива Lemonway/Mangopay
OPP (NL, DNB)	Есть краудфандинговый escrow-продукт; принимает ли поток регулируемых ценных бумаг для неголландского эмитента — не верифицировано
LHV + EveryPay (EE)	Не turnkey-escrow-продукт, а архитектура банковских счетов (счета client funds + карточный шлюз EveryPay; EveryPay в 2022 г. перешёл к LHV, ~70% эстонского онлайн-эквайринга). Остаётся на столе как локальный fallback
Montonio (EE)	E-commerce-шлюз (банковские платежи €0,05/транзакция; карты 1,4% + €0,25) — нет функционала escrow/клиентских денег; как регулируемый сборщик средств не подходит
PayPro, Betterpayment, Swikly, Noelse	Нет релевантного продукта / нерелевантны — отсеяны
Nium	Антикандидат: прямо запрещает использование для краудфандинга, ценных бумаг и escrow

3.5 Вопросы потоков: MoR, chargeback, издержки

- **Merchant of record:** в кошельковой PSP-модели карточный платёж юридически поступает на е-кошелёк инвестора у PSP (инвестор связан с PSP договором на платёжную услугу); сторона перед карточной схемой и дескриптор в выписке — PSP (или PSP-on-behalf-of); обязательства по chargeback договором перекладываются на платформу. Точных деклараций MoR по каждому провайдеру в открытом доступе нет — на переговорах спросить: «у кого MID/descriptor, кто подписывает договор с карточной схемой».
- **Издержки SEPA:** приём SEPA-переводов на (виртуальный) IBAN типично бесплатен/почти бесплатен; payout: Lemonway €0,50 (актуально), Mangopay исторически бесплатно; точные актуальные цифры — по запросу.
- **Массовое распределение прибыли:** все три провайдера поддерживают программные массовые выплаты через API (securapay прямо маркирует это как движок процентов/погашений; Mangopay — мгновенные + включая RTGS/T2). По прайсу распределение на 5 000 инвесторов у Lemonway ≈ €2 500; распределение, оставляемое внутри кошельков, обычно бесплатно, комиссия payout — только при выводе в банк. Цена batch везде по запросу.
- **Реальность карточного риска:** chargeback по завершённой подписке на ценные бумаги + 8-недельное безусловное право возврата SEPA DD + растущий friendly fraud (79% мерчантов в 2024 г. сообщили о first-party-мошенничестве) — причина, по которой живые краудинвестиционные схемы ЕС опираются на SEPA-перевод/предоплату. При открытии карт следует ожидать rolling reserve/ограничений.

3.6 Набор вопросов поставщикам (в приложение к RFQ)

- 1. Онбордите ли вы self-issuer без лицензии ECSP, продающего только собственные ноты участия в прибыли (эстонское OÜ с турецким UBO)?
- 2. Открыты ли карты для подписок на ценные бумаги; кто MoR/descriptor; каковы ваши rolling reserve и карточные ограничения?
- 3. Комиссия KYC на инвестора; процент с транзакции при нашем профиле объемов; цена payout/batch?
- 4. Ваша политика по турецким UBO — объем и сроки EDD?
- 5. Поток и стоимость отмены/возврата в escrow-структуре при недостижении цели?

Раздел 04

Комиссии конкурентов, анализ прибыльности, состояние рынка

Вывод

Success fee 5–6% — в верхне-средней части верифицированного европейского диапазона (3–10%); у листинговой комиссии €15 тыс. нет прецедента в краудфандинге (есть только в токенизационной инфраструктуре, по цене в ~2,5–3 раза ниже); сервисная комиссия 0,75%/год согласуется с прецедентами. Доказательства прибыльности есть, но относятся к узкому профилю: бережливые + долговые + однорыночные платформы. Два структурно ближайших аналога (Rendity, Recrowd) в 2025–26 гг. обанкротились/были приостановлены; итальянский рынок -36,8%.

4.1 Комиссии на стороне эмитента — по платформам (верифицированные)

ПЛАТФОРМА	С ЭМИТЕНТА	С ИНВЕСТОРА	ПРИМЕЧАНИЕ / ДОСТОВЕРНОСТЬ
EstateGuru (EE, lending)	3–4% success + 0–2% годовых за управление + пени за просрочку	0,96%/год AUM (введена в окт 2023) + вторичная продажа 1% + вывод €3 + неактивный счёт €10→50/мес.	~80% выручки — авансовый success fee. ВЫСОКАЯ
Rendity (AT, закрылась)	Комиссия за размещение + годовая операционная комиссия, договорные по каждому проекту, вместе — «средние однозначные %»	0%	Точный двойник комиссионной архитектуры EuropaTech — и всё же обанкротилась. ВЫСОКАЯ
Exporo (DE)	~5% объема облигаций в продукте Bestand (структурирование+дистрибуция+маркетинг)	0% напрямую	СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ
Bergfürst (DE)	Комиссия с привлечённого капитала — % только в каждом отдельном проспекте	вторичный рынок: продавец €10 + ордер €5	% не верифицирован. СРЕДНЯЯ

Raizers (FR/CH)	Success fee только с владельца проекта; % не опубликован (рыночные слухи ~8–10%)	0%	СРЕДНЯЯ / % НИЗКАЯ
ClubFunding (FR, лидер)	~4–7%	0%	СРЕДНЯЯ
Homunity (FR, Tikehau)	5–10%; стандартно 5% (без НДС)	0% (€8 при оплате картой)	СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ
La Première Brique (FR)	Комиссия при закрытии; утверждение «15–20%» из одного источника противоречит отчётности — счета 2023 г. подразумевают эффективный take rate ~3,5–4%	0%	механизм ВЫСОКАЯ , % НИЗКАЯ
Walliance (IT, SIM+ECSP)	Success fee с общего объема привлечения — % не публичен	1% на выходе (если достигнута целевая доходность; ст. 13 T&C)	СРЕДНЯЯ
Recrowd (IT)	С заёмщиков; % не опубликован	0%; мин. чек €250	СРЕДНЯЯ
Trusters (IT, 51% у CrowdFundMe)	С девелоперов; % не опубликован	0%	СРЕДНЯЯ
Bricks.co (FR)	~5–10% (облигационная модель после AMF)	0%	СРЕДНЯЯ
Reinvest24 (EE)	% не опубликован	1% success при погашении; в арендных проектах до 10% арендного дохода за управление; вторичный рынок: продавец 2%	ВЫСОКАЯ (тариф 2021 г.)
Crowdestate (EE)	Встроено в финансовую модель каждой сделки (включая success сверх hurdle)	вторичный рынок: продавец 2%+НДС	СРЕДНЯЯ
Doorway (IT, club deal)	8%	—	Итальянское сравнение. СРЕДНЯЯ

4.2 Токенизационные платформы и отельные примеры

ПЛАТФОРМА	КОМИССИИ	ПРИМЕЧАНИЕ
Blocksquare / Oceanpoint (SI, инфраструктура)	Лицензия (единовременно/ежемесячно) + \$5 990/токенизация+размещение + \$69/мес./актив	Официально опубликованная цена — в ~2,5 раза ниже допущения EuropaTech в €15 тыс.; со стейкингом BST скидка до 100%
Brickken (ES, SaaS)	Внедрение ~\$5 тыс. + ежемесячная плата + fiat gateway 1,5%	ступенчатые тарифы
RealT (US)	~10% токенизационная наценка на объект + ~5% с аренды за управление + 1,5% стоимости ремонтов	цифры периода whitepaper
Lofty (US)	3% с продавца при листинге; ~3% на сделке (туда-обратно ~6%)	—
Splint Invest (CH/DE)	4–6% платформе при покупке + 2% на выходе	фракционные коллекционные активы
Estating (LU)	Стартовая комиссия + процент при перепродаже — цифры никогда не публиковались	НИЗКАЯ
Отельные примеры	—	St. Regis Aspen (US 2018, ~19% equity, ~\$18 млн); blockimmo (CH, отель на Люцернском озере); Trump Int'l Maldives (токен на доход-проценты \$300 млн, 2025–26); Stobox (структуры BVI/Cayman/ADGM). В ЕС НЕТ опубликованного комиссионного прецедента для токена участия в отельной выручке — прямого бенчмарка в нише не существует

4.3 Прибыльность: доказанные примеры и контрпримеры

ПЛАТФОРМА	РЕЗУЛЬТАТ	ДЕТАЛИ
EstateGuru	2024: +€104 305 чистой прибыли (первый прибыльный год)	Выручка €8,41 млн (2023: €8,37 млн); операционная прибыль €102,9 тыс.; собственный капитал -€2,48 млн → +€1,63 млн. Аудированный отчёт (авг 2025). Метод: глубокое сокращение затрат + разворот от роста к устойчивости + комиссия AUM 0,96%
La Première Brique	2023: +€851 617 чистой прибыли (маржа 34%)	Выручка €2,47 млн; объём 2021 €17 млн → 2022 €35 млн → 2023 €70 млн; облигационный lending с чеком от €1; прибыльна и в 2024 г. (файлы Pappers)

ClubFunding (FR)	Заявление о прибыльности	>€1,5 млрд накопленно, €424,5 млн в 2022 г., привлёк €125 млн инвестиций (сен 2022); отчётность подаётся конфиденциально — аудированной цифры прибыли нет. СРЕДНЯЯ
Recrowd (IT)	2023: первая прибыль	€74,3 млн в 2024 г., 52% итальянского RE-lending — но приостановлена в июле 2025 г.
CrowdFundMe (IT, на бирже)	2024: -€677 тыс.	Выручка €1,71 млн (+13%); EBITDA -€167 тыс.; 2023: -€899 тыс. Контрпример
Walliance (IT)	Не подтверждено	Последние публичные данные — 2021 г. (выручка €1,82 млн); инвестировала в лицензию SIM (ноя 2023) и покупку Lymo

Пять черт, отличающих прибыльных: (a) долговой/облигационный инструмент — повторяющиеся заёмщики, быстрый цикл, авансовая комиссия (в equity-краудфандинге прибыльных примеров нет); (b) взимаемый авансом take rate ~3,5–5%+; (c) бережливая база затрат (LPB была прибыльна при выручке €2,5 млн; EstateGuru пришла к прибыльности через сокращение); (d) концентрация объёма на одном основном рынке; (e) тарификация и стороны инвестора. **Убийца прибыли: агрессивная интернационализация** (EstateGuru до 2023 г., Walliance).

4.4 САС и размеры чеков

- **Ни одна RE-краудфандинговая платформа ЕС не публикует САС** (просмотрены питч-деки, интервью, отчёты — верифицировать не удалось).
- Прокси (с осторожностью): заголовочный САС потребительского небанка ~\$50, но **~\$269+ на активированного клиента** (с учётом KYC \$5–15 + бонусов за регистрацию + доли активации; Forbes/Shevlin, март 2025); САС финтеха с 2023 г. +40–60%; смешанный САС DTC e-commerce в ЕС €65–110; один шаблон финансовой модели краудфандинга показывает САС на стороне эмитента ~\$1 000.
- **Чеки:** средний вход на европейских платформах ~\$3 424; у Rendity накопленно ≈ €4 200 на инвестора (€157 млн / ~37 тыс. инвесторов); средний проект во Франции в 2025 г. ~€841 тыс.; Recrowd мин. €250, в 2024 г. 72 556 новых регистраций / €74,3 млн ≈ ~€1 000 на регистрацию (регистрация ≠ активный инвестор — потолок эффективности воронки).
- **Следствие для модели:** при среднем годовом розничном чеке ESMA ~€660 средний чек €1 000–1 500 в модели разумен; ворота САС ≤ €200 — агрессивно, но возможно; подразумеваемые €67 в первый год нереалистичны — соотношение маркетингового бюджета и целевого числа инвесторов нужно пересчитать.

4.5 Состояние рынка (середина 2026 г.)

- **Франция:** совокупный collecte 2025 г. €1,763 млрд (+1,8% — первый рост после двух лет падения); недвижимость €845 млн (-1,9%), 1 004 проекта (крупнее, но меньше сделок). Накопленно ~€13 млрд.
- **Италия:** 10-й отчёт PoliMi (июль 2025): июль 24 — июнь 25 всего €260,65 млн (-14%); недвижимость €181,76 млн (-5,1%); 42 ECSP-платформы (2-е место в ЕС после 50 у Франции). **11-й отчёт (21 июля 2026): июль 25 — июль 26 лишь €164,19 млн (-36,8%) — уровень 2020 г.;** платформы 42→37; причины: ставки, слабый розничный аппетит к риску, задерживающиеся выходы, растущие издержки комплаенса ECSPR. Недвижимость — оставшийся доминирующим сегмент.
- **Приостановка Recrowd:** Banca d'Italia, 31 июля 2025 г. (выводы о governance/прозрачности/комплаенсе; мотивировка конфиденциальна); текущие кампании продолжаются; план исправления представлен 30 августа 2025 г.; на тот момент 18 кредитов продлены, 14 в дефолте.
- **Германия/Австрия:** закрытие Rendity 16 февраля 2026 г. (220+ проектов, ~37–38 тыс. инвесторов, €157 млн; задержки/банкротства более чем в 40% раундов финансирования; новый бизнес был остановлен ещё в апреле 2024 г.). Koregraf (FR) закрылась в мае 2025 г. (€232 млн+ накопленно). EV Digital Invest / Engel & Völkers Digital

Invest — банкротство в 2025 г. (после того как основной акционер не предоставил кредит €1,03 млн). Zinsbaustein + Wiwin объединились в апреле 2025 г. Коллективный иск к Expro по одному неудавшемуся проекту (2025–26). Диагноз Eurocrowd: «конец иллюзии экспансии» — сектор не растёт, а консолидируется.

- **ЕС в целом:** накопленный RE-краудфандинг на конец 2023 г. €12,4 млрд (€2,6 млрд за 2023 г.); пан-европейскую годовую цифру 2024/25 верифицировать не удалось; направленного восстановления нет.

Раздел 05

Италия / CONSOB: правила, судебная практика, прецеденты

КРИТИЧЕСКИЙ РИСК

Конструкция «платформа вне Италии» сама по себе не защищает. Тест из решений CONSOB: иностранный сайт считается таргетирующим Италию, если контент **доступен на итальянском (включая автоперевод) и нет механизма, препятствующего регистрации итальянских пользователей**. Арсенал санкций: приостановка предложения до 90 дней (ст. 101-bis TUF), запрет (ст. 99), надзор за рекламой (ст. 101) и блокировка на уровне ISP — с июля 2019 г. по 22 декабря 2025 г. заблокировано 1 522 сайта.

5.1 Порог и нормативная рамка

- **База ЕС (Listing Act):** с 5 июня 2026 г. в изменённом Проспектном регламенте — гармонизированное освобождение **совокупно €12 млн по всему ЕС** на эмитента за 12 месяцев; государства-члены могут опуститься до €5 млн и требовать национальный документ не тяжелее резюме проспекта.
- **Выбор Италии:** прежде диапазон €1–8 млн был освобождён по ст. 34-ter Регламента CONSOB 11971/1999. **D.Lgs. от 29 апреля 2026 г. n. 86** (GU n. 116, 21 мая 2026 г.; положения о предложениях — с 5 июня 2026 г.): порог €8 млн → **€12 млн**; опция €5 млн не использована. **Для предложений €8–12 млн «documento di sintesi»** (сводный документ) должен подаваться и публиковаться; CONSOB в консультации июня 2026 г. заявила, что сверх этого общего информационного документа не добавит. Консультация по приведению Regolamento Emittenti в соответствие открыта 18 июня 2026 г. (комментарии до 20 июля); **финальный текст по состоянию на 20 августа верифицировать не удалось**.
- **Доктрина «prodotto finanziario»:** итальянские правила публичных предложений (ст. 93-bis и след., 94 TUF) привязаны не к передаваемым ценным бумагам MiFID, а к широкому понятию «финансового продукта» — достаточно триады: (i) капитал + (ii) ожидание финансовой доходности + (iii) риск. Примеры применения: **Delibera n. 23832 (21 января 2026 г.)** — приостановлено онлайн-предложение Fyenergy «Mining/Investment Contractual Plans» итальянским резидентам; Delibera 22814 — предложение без проспекта через www.infc.eu (нарушение ст. 94(1)). **Эстонское освобождение не выводит обращённое к Италии предложение из-под итальянского режима**.
- **Поправка:** ссылка на «маркетинговое ограничение ст. 4-undecies TUF» в предыдущих документах ошибочна — эта статья регулирует whistleblowing. Релевантные статьи: 93-bis/94 (предложение), 99 (приостановка/запрет), 101 (реклама), 101-bis, 7-octies (блокировка).
- **Три правовых основания полномочий по блокировке:** (i) нелицензированная инвестиционная услуга — ст. 7-octies(1)(b) TUF (Decreto Crescita, L. 58/2019); (ii) нелицензированное публичное предложение финансового продукта — L. 8/2020; (iii) нелицензированная криптоуслуга — MiCAR + D.Lgs. 129/2024.

5.2 Reverse solicitation: реалистичные границы

- **Проспектные Q&A ESMA:** резидент страны А может участвовать в предложении в стране В — если предложение «не сделано» в А; само по себе веб-присутствие не является автоматически предложением везде (показ цены сам по себе предложения не образует). «Где сделано» — фактический тест: язык, таргетинг, маркетинг.

- **Надзорный ветер:** руководство ESMA по reverse solicitation в MiCA (Final Report дек 2024, руководство фев 2025) читает исключение «очень узко»: почти любой маркетинг, достигающий клиента в ЕС, включая инфлюенсеров, спонсорство, продвижение третьими лицами, = solicitation; бремя ведения записей — на фирме. Формально оно связывает только фирмы третьих стран под MiCA — эмитент ценных бумаг из ЕС вне охвата — но это индикатор того, насколько узко читается «собственная исключительная инициатива». Отдельного руководства CONSOB 2024–26 по reverse solicitation для ценных бумаг не найдено.
- **Практический дизайн:** никакого контента на итальянском; никакого маркетинга/аффилиатов в Италию; гео-блокировка резидентов Италии при онбординге; защитимая система записей на случай жалобы.

5.3 Итальянский маршрут ECSPR

- С 11 ноября 2023 г. работать могут только провайдеры, авторизованные по ECSPR; специализированные платформы авторизует CONSOB (с заключением Banca d'Italia), банки/платёжные учреждения — Banca d'Italia. **В 2024 г. — 27 авторизованных итальянских CSP** (Отчёт ESMA по краудфандингу, дек 2025) — подсчёт PoliMi показывает снижение до 37 платформ в 2026 г. (возможна разница определений).
- Именованные платформы: Walliance (первый итальянский ECSPR; equity+lending+debt; также во Франции/Испании), Recrowd (lending; авторизация 30 ноября 2023 г.; приостановлена), Trusters (lending; в группе CrowdFundMe).
- **Иностранный владелец проекта:** в ECSPR нет ограничения по гражданству — но связывающее ограничение: **€5 млн на владельца проекта за 12 месяцев** (все платформы + согласно Q&A ESMA **включая освобождённые публичные предложения**). Примут ли Walliance/Recrowd/Trusters эстонское OÜ фактически — не верифицировано; итальянские порталы типично работают с итальянскими инструментами SRL/SPA.
- Комиссии порталов: success fee с владельца проекта от объёма привлечения (проценты не опубликованы; Doorway раскрывает 8%; итальянский рыночный диапазон анекдотально ~4–8% + фиксированные затраты на листинг/DD).

5.4 Токенизационная инфраструктура и прецеденты

- **Правовая инфраструктура готова и используется:** D.L. 25/2023 «Decreto Fintech» (в силе с 16 мая 2023 г. через L. 52/2023) регулирует выпуск/обращение цифровых финансовых инструментов на DLT (дополняет DLT Pilot Regime EC). Имплементационный регламент CONSOB — Delibera 22923 (дек 2023); реестр ответственных за реестры цифрового обращения: **CDP** (Delibera 23076, 24 апреля 2024 г.), **Fleap S.p.A.** (23295, 23 октября 2024 г.), **Weltix S.p.A.** (23641, 23 июля 2025 г.), **Commercio.Network** (23805, 17 декабря 2025 г.).
- **Первая цифровая облигация:** Cassa Depositi e Prestiti на Polygon (июль 2024 г.) — целиком продана Intesa Sanpaolo; институционально, не retail.
- **Песочница:** в первом окне (ноя 2021 – янв 2022) 16+3 проекта, во втором (ноя–дек 2023) приняты 3 из 10; эксперимент Cetif Advisory с security-токенами с шестью банками завершён. Утверждение «недвижимость была первым тестируемым классом security-токенов» исходит от вендора — воспринимать с осторожностью.
- **Коммерческие прецеденты:** *MetaWealth* (пан-ЕС; в апреле 2025 г. получила лицензию VASP/крипто ЕС — НЕ маршрут проспекта/ECSPR): проект на 22 квартиры на €11,3 млн в Риме; фонд APS ~\$3,4 млн институциональных инвестиций; >\$50 млн токенизированных сделок, \$1 млн распределённой доходности (июль 2025 г.). Кripto-лицензионная модель для продуктов, экономически являющихся ценными бумагами, регуляторно спорна — **не брать за образец**. *Black Manta* × *BoxDepo*: токенизированная облигация, финансирующая приносящий доход складской объект на Сардинии (Canton Network, новость сен 2025). *Caroni Capital*: блокчейн-фракционные инвестиции в Hotel Garibaldi под Венецией + доля арендного дохода + ракурс Golden Visa — правовая обёртка/лицензия/закрытое размещение **не верифицированы**.
- **Чистая лагуна:** завершённого CONSOB-совместимого **розничного** токенизированного предложения участия в отелейной/спа-прибыли через песочницу, Decreto Fintech или ECSPR не найдено.

Лицензионные опции: 6 маршрутов, таблицы по странам, поэтапный план

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Ст. 8 ECSPR блокирует captive-использование на двух уровнях: ст. 8(1) — CSP не может участвовать в предложениях на собственной платформе; ст. 8(2) — CSP **не может принимать** в качестве владельцев проектов: (a) акционеров, держащих $\geq 20\%$ капитала/голосов; (b) своих руководителей/сотрудников; (c) любое физическое/юридическое лицо, связанное с ними отношением контроля в смысле ст. 4(1)(35)(b) MiFID II. Итальянская PropCo, контролируемая теми же основателями, прямо подпадает под (c). Конструкция удержания долей ниже 20% подпадает под управление конфликтом интересов по ст. 8(3) + проверку NCA на anti-circumvention, а Q&A 2502 ESMA говорит, что смотреть будут на «экономическую и коммерческую реальность» — **без реального разделения собственности считать её работоспособной нельзя.**

Дополнительные ограничения: ст. 3(6) — SPV может давать экспозицию только на один неликвидный/ неделимый актив; в ECSPR нет tied-agent — лицензию «нельзя арендовать».

Предпосылка: весь анализ опирается на квалификацию токена как передаваемой ценной бумаги MiFID II. Если право на долю дохода структурировано как квота SRL или непередаваемое договорное право, режим меняется (Италия разрешает публичное предложение квот SRL по исключению для МСП; возможно попадание в «admitted instruments» ECSPR) — **заключение о классификации инструмента — прежде всего остального.**

6.1 Маршрут 1 — self-issuance без лицензии (текущий план)

- Что разрешает:** только выпуск собственных ценных бумаг и self-placement (не услуга MiFID). Красные линии: держание клиентских денег/ценных бумаг, дистрибуция для третьих лиц, маркетплейс/мэтчинг, инвестиционные рекомендации — любое из этого триггерит лицензию MiFID/ECSPR.
- Паспорта нет:** освобождённые предложения не паспортируются; национальное освобождение + маркетинговые правила каждой страны должны соблюдаться по отдельности.
- Изменение 5 июня 2026 г.:** вместо порога с опцией государства-члена — гармонизированное освобождение **совокупно €12 млн по всему ЕС на эмитента за 12 месяцев** (с опцией снижения до €5 млн; право на национальный документ сохранено). **Открытый пункт:** некоторые источники читают новую ст. 3(2) как «кроме трансграничного предложения/когда требуется паспорт» — работает ли одновременное многострановое освобождённое предложение без трения, **требует подтверждения консультанта по финальному тексту.**

Пороги по странам и национальные требования (за 12 месяцев)

СТРАНА	ПОРОГ	НАЦИОНАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ	ДОСТОВЕРНОСТЬ
Италия	€8 млн → €12 млн (июнь 2026)	для €8–12 млн — documento di sintesi; национальные правила предложений применяются дополнительно	ВЫСОКАЯ
Эстония	€8 млн → €12 млн (5 июня 2026)	Информационный документ без утверждения	ВЫСОКАЯ

Германия	€8 млн→€12 млн	свыше €100 тыс.: 3-страничный WIB, подаваемый в BaFin; свыше €1 млн: продажа только через лицензированного посредника , лимиты на инвестора €1 000 / €10 000 (при ≥€100 тыс. свободных активов или 2х месячного чистого дохода) / €25 000 (компания) (§§ 3с, 6 WpPG) — umbrella именно для этого	ВЫСОКАЯ
Нидерланды	€5 млн → €12 млн (5 июня 2026)	Уведомление AFM + информационный документ Annex A	ВЫСОКАЯ
Литва / Латвия	€8 млн	Упрощённый информационный документ (балтийская гармонизация)	СРЕДНЯЯ
Франция	€8 млн	Выбор €12 млн/€5 млн ожидает национального закона; для некоторых инструментов — документ DIS	СРЕДНЯЯ
Австрия	Режим AltFG	Для 2025–26 гг. полностью верифицировать не удалось (исторически: €2 млн AltFG / €5 млн упрощённый проспект)	НИЗКАЯ

Затраты: капитала/лицензии нет; на страну — документ+перевод+местный консультант ~€5–30 тыс./размещение (рыночная оценка, не верифицирована); PSP ~0,5–1,5% (оценка).

6.2 Маршрут 2 — лицензия ECSPR

- **Что разрешает:** платформа с паспортом ЕС — посредничество по кредитам и передаваемым ценным бумагам, розничный маркетинг по всему ЕС; 6-страничный KIIS (без проспекта), тест знаний, 4 дня на отказ от сделки.
- **Потолок:** €5 млн на владельца проекта за 12 месяцев — и согласно Q&A 2437/2438 ESMA в расчёт включаются другие краудфандинговые предложения владельца проекта по всему ЕС И публичные предложения по проспектному освобождению — то есть маршруты ECSPR + освобождение для одной и той же PropCo не суммируются. (Запрос о повышении до €12 млн — лишь на стадии лоббирования.)
- **Капитал:** €25 000 или 1/4 годовых постоянных расходов (что больше); заменим страховкой/банковской гарантией (ст. 11). Паспорт: уведомление по ст. 18, домашний NCA → принимающие NCA + ESMA, **10 рабочих дней**.

НСА	ПОШЛИНА	ЗАКОННЫЙ СРОК	ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК
Эстония (FI)	€1 000	25 рабочих дней + 3 месяца	~4–6 мес.; процесс на английском; с марта 2026 г. — портал FI
Литва (LB)	€710	25 рабочих дней + 3 месяца	~3–5 мес. ; крупнейший розничный пул под ECSPR (~500 тыс. инвесторов)
Нидерланды (AFM)	€200/час, потолок €75 000	3 месяца	~6 мес.; выдано 18+ лицензий
Италия (CONSOB+BdI)	не верифицирована	25 рабочих дней + 3 месяца	6–12 мес. — двойная инстанция, самый медленный из четырёх

Пакеты консультантов от ~€20 тыс. (LT); реалистичное совокупное внедрение с шаблонами политик/ИТ/KIIS €50–150 тыс. (оценка); годовая эксплуатация ~€100–300 тыс. (оценка). **Когда имеет смысл:** только при пивоте в настоящий маркетплейс, открытый сторонним владельцам проектов.

6.3 Маршрут 3 — инвестиционная фирма MiFID

- **Капитальные уровни (IFR/IFD): €75 тыс.** — RTO, передача приказов, управление портфелем, консультирование, **размещение без firm commitment** (без держания клиентских активов) — именно этот уровень нужен EuropaTech; **€150 тыс.** — фирмы, держащие клиентские активы, и **операторы MTF/OTF; €750 тыс.** — торговля за собственный счёт/андеррайтинг. Плюс требование 1/4 постоянных расходов.
- **Срок/стоимость:** законный срок решения 6 месяцев; фактически, включая предварительную подачу, **9–15 месяцев**; затраты на подготовку ~€60–250 тыс. (данные UK как прокси; отдельных цифр по ЕС не опубликовано); реалистичная годовая эксплуатация ~€300–700 тыс.+ (отчётность IFD/IFR, DORA, функции комплаенса/внутреннего аудита/рисков).
- **Кто использует:** Германия — Black Manta Capital Partners (BaFin; также продаёт tied-agent-хостинг), EPH Investment GmbH от Exporo (конец 2018 г. — §32 KWG, сегодня WpIG, посредничество+консультирование); Лихтенштейн — FMA считает security-токены инструментом MiFID, паспорт ЕЭЗ (утверждение базового проспекта ST0x в 2026 г.); Люксембург — даже STOKR вместо собственной лицензии использует немецкую umbrella DonauCapital. **Оценка: для стартапа на pre-revenue-стадии нереалистично; имеет смысл, когда дистрибуционная маржа несёт overhead ~€500 тыс./год (типично >€20–30 млн/год размещений).**

6.4 Маршрут 4 — liability umbrella / tied agent (DE: Haftungsdach, § 3 Abs. 2 WpIG; EC: ст. 29 MiFID II)

- **Механизм:** EuropaTech (или немецкая маркетинговая компания) регистрируется как «vertraglich gebundener Vermittler» — от имени, за счёт и под ответственностью лицензированного BaFin Wertpapierinstitut. Охват: инвестиционное посредничество, консультирование, **размещение** — включая продажу ценных бумаг немецкому retail; контроль инвесторских лимитов по § 6 WpPG осуществляет umbrella.
- **Трансгранично:** tied agent может работать за рубежом по собственному MiFID-паспорту umbrella; «треугольное паспортное оформление» (фирма в стране А, агент в В, клиент в С) получило официальную рамку с **Supervisory Briefing ESMA от 7 июля 2026 г.** То есть при подходящем паспорте umbrella и объёме договора возможен и маркетинг в IT/EE/NL.
- **Провайдеры:** *Effecta GmbH* (Флорштадт): umbrella для 70+ компаний; прямо таргетирует краудинвестиционные платформы, эмитентов, посредников вторичного рынка. *DonauCapital Wertpapier GmbH*: выбор STOKR, tokenstreet, NAO; одновременно зарегистрированный MiCA CASP. *CONCEDUS GmbH*: комбинация MiFID II + MiCAR; опубликованные сроки — регистрация tied agent в BaFin **3–6 недель**, от первого контакта до go-live **8–16 недель**. *NFS Netfonds*: крупный, преимущественно консультанты/управляющие активами. *Black Manta*: tied-agent-хостинг под собственной лицензией.
- **Стоимость (низкая достоверность — платформенные цены публично закрыты):** цены для индивидуальных консультантов €29–69/мес. (индикатор масштаба, НЕ платформенный бизнес); отраслевое сравнение: под umbrella **~€18–30 тыс./год базы + €10–60 тыс./год переменных**; рыночные слухи по платформенным договорам — низкие пятизначные суммы за внедрение + ежемесячная плата + ~0,5–3% размещённого объёма — **не верифицировано, запросить оферты**.
- **Эквивалент вне Германии:** режим общеевропейский (опция государства-члена по ст. 29), но коммерческий рынок «umbrella-as-a-service» со многими провайдерами — немецкая специализация; сопоставимой плотности в других странах не найдено. **Для ECSPP модели umbrella не существует.**

6.5 Маршрут 5 — MiCA CASP (подтверждение: не требуется)

- Токены, являющиеся финансовыми инструментами MiFID, выведены из охвата по ст. 2(4)(a) MiCA; MiCA и MiFID II взаимоисключающе для каждого токена; лицензия CASP не даёт прав на ценные бумаги («правильная лицензия для неправильного актива»).
- **Когда включается:** если EuropaTech сама осуществляет хранение, обмен, перевод или посредничество по стейблкоинам (EMT) / ART (напр., держать поступления EURC в собственном реестре, оперировать EMT-

кошельком, конвертировать EMT↔fiat); примерно с марта 2026 г. хранение/перевод EMT могут дополнительно требовать платёжных разрешений PSD2. **Решение: держать весь fiat/EMT-поток у лицензированного PSP/в escrow (текущий план) → лицензия MiCA не нужна.** Стейблкоин-требование из RFP ONINO должно быть сконструировано совместимо с этой архитектурой.

6.6 Маршрут 6 — лестница вторичного рынка

- **(а) Доска объявлений (лицензионно-лёгкая):** чистая доска, где покупатель/продавец лишь объявляют интерес, а договор заключается билатерально — это не MTF, **если нет внутреннего механизма, сводящего множественные интересы третьих лиц и завершающего их договором.** Для лицензиатов ECSP кодифицировано в ст. 25 ECSPR (только инструменты, размещённые на платформе; продавец переиздаёт KIIS; без движка мэтчинга и исполнения). Для эмитента без лицензии доска per se не запрещена, но по мере приближения к обязывающим приказам, референсной цене, фасилитации расчётов растёт риск нелицензированного RTO/MTF — **предмет юридического заключения; защитимый дизайн: on-chain P2P-передаваемость + пассивная доска.**
- **(b) Brokered-модель (прецедент Exporo):** Exporo в 2019 г. открыла «Handelsplatz» токенизированной недвижимости — интересы на покупку/продажу с расчётами в EUR между собственными клиентами, как **brokered билатеральная сделка** под лицензией групповой компании EPH; не MTF. Лицензионная основа вторичной функции Rendity не верифицирована (вероятно, схожая модель).
- **(с) Настоящая многосторонняя площадка:** MTF — инвестиционная фирма MiFID/оператор рынка, уровень €150 тыс. + рыночный надзор, MAR, прозрачность: не для стартап-фазы. **DLT Pilot Regime** (Регламент 2022/858, с 23 марта 2023 г.): DLT MTF / DLT SS / объединённая DLT TSS; среди изъятий — прямой розничный доступ без посредника и расчёты в EMT; разрешения до 6 лет, по всему ЕС. Использование слабое: всего **4 лицензии DLT TSS** — 21X (DE, первая, янв 2025), Axiology (LT, 9 июля 2025 г.; фокус на цифровых облигациях, заявляет ~40% снижения издержек), Lise (FR), Securitize (ES); оценка ESMA июня 2025 г. позитивна, вопрос о постоянном режиме — в Комиссии. **Практический путь: не строить собственную площадку, а при появлении объёма листинговать токены на существующей DLT TSS.**

6.7 Сравнительная таблица и поэтапная рекомендация

МАРШРУТ	КАПИТАЛ	ЕДИНОВРЕМЕННО	СРОК	ЕЖЕГОДНО	ПАСПОРТ	СОБСТВЕННЫЙ АКТИВ ГРУППЫ?	ПО
Без лицензии (текущий)	€0	~€5–30 тыс. / страна	сразу	PSP ~0,5–1,5%	Нет (страна за страной); после 5 июня 26 г. гармонизировано, но с национальными документами	Да	€1 су ЕС
ECSP (LT/EE)	€25 тыс. (страхуемо)	пошлина €710–1 000 + консультант €20–100 тыс.	4–6 мес. (LT/EE); 6–12 (IT)	~€100–300 тыс.	Да — 10 рабочих дней	Нет — ст. 8(2)	€5 ме пр (е ос ра
MiFID (уровень €75 тыс.)	€75 тыс.	~€100–300 тыс. + пошлины	9–15 мес.	~€300–700 тыс.	Да	Да (с раскрытием COI)	— пр от

Umbrella (DE)	€0 (у umbrella)	~низкие пятизначные	8–16 недель	~€18–30 тыс. + €10–60 тыс. переменных + ~0,5–3% объёма	Паспорт umbrella (включая треугольный)	Да	—
MiCA CASP	€50–150 тыс.	Не требуется — только при оказании услуг EMT/ART/крипто					
MTF / DLT TSS	€150 тыс. +	очень высоко	12–24 мес.; 4 лицензии в ЕС	высоко	Да (DLT: 6 лет)	ожидается нейтральность	—

Фаза 1 (запуск → ~€12 млн/год, собственные активы, 1–2 страны): self-issuance без лицензии + лицензированный PSP/escrow. Эстонский режим информационного документа + национальные требования целевой страны. Если цель — Германия, umbrella (свыше €1 млн и так обязательна) — заодно мгновенно профессионализирует дистрибуцию. В ECSPR ради собственных активов **не входить**.

Фаза 2 (€10–30 млн/год, много стран): когда совокупный по ЕС потолок €12 млн станет связывающим — **утверждённый проспект ЕС** (паспортируемый, без лимита суммы, открытый для retail; self-placement по-прежнему без лицензии) + umbrella на нужных рынках; можно оценить практичный NCA (FMA Лихтенштейна утверждала базовые проспекты токенов). Собственная лицензия MiFID — только когда маржи понесут overhead ~€500 тыс.+ / год.

Фаза 3 (вторичный рынок): пассивная доска (с юридическим заключением) → исполнение через umbrella/брокера (модель Exrogo) → при объёме листинг на 21X/Axiology; собственный MTF/DLT-TSS — самая крайняя мера.

Раздел 07

Налоговая карта: вся цепочка, все ставки (2026)

СМЕРТЕЛЬНАЯ ТОЧКА СТРУКТУРЫ

Риск — не ставка, а два вопроса квалификации: (1) **отказ Италии в PSD 0% для pass-through OÜ** — Кассационный суд, п. 32149 и п. 32467/2025, ищет «beneficial owner» тремя тестами: (i) сущностная коммерческая деятельность, (ii) «dominion» — реальное юридическое/экономическое право распоряжения дивидендами, (iii) коммерческая цель. Локального substance самого по себе недостаточно. **OÜ, договором обязанное передавать прибыль держателям токенов, проваливает тест dominion даже при поверхностном взгляде** — в точности паттерн датских дел (CJEU C-116/16, C-117/16). Практика 2025 г. открывает спор о ВО даже при ставке 1,2%. (2) **Эстонская квалификация платежа по токenu** — проценты (без налога) или распределение прибыли/скрытое распределение (22/78). По обоим вопросам — местный консультант + обязательное предварительное решение.

7.1 Италия — уровень PropCo (2026)

позиция	СТАВКА	ДЕТАЛИ

IRES	24%	«IRES premiale» 20% действовала только в 2025 финансовом году (условия: $\geq 80\%$ прибыли 2024 г. не распределено, $\geq 30\%$ инвестировано в активы 4.0/5.0 + условия занятости); Бюджетный закон 2026 г. её не продлил
IRAP	3,9% стандарт	Регионы могут варьировать $\pm 0,92$ п.п. → напр., Лацио, Лигурия, Кампания, Калабрия 4,82%. Специальной отелльной ставки нет — проверить регион
IMU (отель, кадастровая кат. D/2)	0,86% по умолчанию, до 1,06%	База: $\text{rendita} \times 1,05 \times 65$ (кат. D); часть 0,76% — государственная доля. По операционной недвижимости IMU с 2022 г. на 100% вычитается из IRES; из IRAP — 0%
НДС	10%	Размещение + ресторан/кейтеринг — льготная ставка; стандартная 22%
Арендная модель — аренда здания	IRES 24% + IRAP 3,9%	Для компаний нет cedolare secca. Аренда операционного здания по умолчанию освобождена от НДС, с безотзывной опцией — 22% (ст. 10 п. 8 DPR 633/72); регистрационный налог по аренде операционной недвижимости ~1%
Арендная модель — affitto d'azienda (аренда предприятия)	НДС 22% + фиксированная регистрация	Если активы преимущественно недвижимость — anti-abuse-правило переквалификации (ст. 35 со. 10-quater DL 223/2006) — местный консультант обязателен

7.2 Италия → Эстония: дивидендный маршрут

МАРШРУТ	НАЛОГ У ИСТОЧНИКА	УСЛОВИЯ / РИСК
Локальный дефолт	26%	Финальный налог у источника (ст. 27 DPR 600/1973)
Компания ЕС/ЕЭЗ	1,2%	Ст. 27(3-ter): получатель — компания ЕС/ЕЭЗ, облагаемая корпоративным налогом в своей стране; ставка зеркалит нагрузку между местными компаниями $5\% \times 24\% = 1,2\%$; по актуальному толкованию минимальной доли не требуется . Практика 2025 г. подталкивает ВО-анализ и сюда — но это безопасная рабочая гипотеза
PSD (Директива о материнских и дочерних компаниях)	0%	Ст. 27-bis: (i) правовая форма из приложения к Директиве; (ii) резидентство в ЕС; (iii) обложение перечисленным корпоративным налогом; (iv) прямая доля $\geq 10\%$; (v) непрерывно ≥ 1 года (в некоторых случаях применимо и до истечения года — AE Risposta n. 48, 25 февраля 2025 г.); (vi) beneficial ownership + GAAR (ст. 10-bis L. 212/2000). Риск conduit/отказа высок (бокс выше); налогообложение Эстонией только при распределении подпитывает возражение «фактически не облагается» (линия Cass. 25264/2017; по соответствию PSD — заявление на рассмотрении в CJEU)

7.3 Италия → Эстония: маршрут процентов / кредита с участием в прибыли

- **Налог у источника на проценты по кредиту: 26%** (финальный; 12,5% только для государственных облигаций — нерелевантно).

- **IRD 0%** (ст. 26-quater DPR 600/1973): участие $\geq 25\%$ (прямые голоса или общая материнская компания с 25%) + ≥ 1 года + облагаемый налогом в ЕС получатель + beneficial ownership (в back-to-back-финансировании — предмет активных споров). **Но:** ст. 4(1)(b) Директивы 2003/49 позволяет стране источника исключать «проценты по требованиям с правом участия в прибыли должника», и Италия это исключение применила — **действительно участвующий в прибыли кредит типично не получает IRD 0%** (детали применения — с консультантом).
- **Переквалификация:** ст. 44(2)(a) TUIR — инструменты, доходность которых **целиком** состоит из участия в экономических результатах эмитента, ассимилируются с акциями → платежи в дивидендном режиме (7.2). Для гибридных/атипичных инструментов — риск налога у источника 26% «titoli atipici» (этот последний пункт независимо не верифицирован).
- **Вычитаемость расходов:** ст. 109(9) TUIR — та часть доходности по ценным бумагам/финансовым инструментам, которая **образует** прямое/косвенное участие в экономических результатах эмитента/группы/бизнеса, **не подлежит вычету**. Руководство AE (Circolare 26/E, 16 июня 2004 г.; Risposta 476/2022): если привязка к прибыли определяет **размер платежа (quantum)** — вычета нет; если только то, **будет ли он выплачен (an)** (сумма фиксирована/заранее определена, платёж под условием прибыли), — вычет сохраняется. **Это и есть монетизируемое различие в дизайне инструмента.**
- **Процентный барьер:** ст. 96 TUIR (ATAD 1) — чистые проценты вычитаются в пределах процентного дохода + 30% налогового EBITDA (ROL fiscale); превышение переносится бессрочно; из IRAP проценты не вычитаются вовсе.
- **Гибрид ATAD 2:** результат «вычтено в Италии / не включено в Эстонии» может триггерить отказ в вычете. Поскольку эстонский режим отсрочки — общая черта системы, в большинстве прочтений он вне охвата — но инструмент участия в прибыли, считающийся долгом в Италии / квази-капиталом в Эстонии, — классический гибридный паттерн. **На абстрактном уровне не решается — консультант.**

7.4 Эстония — уровень OÜ (2026)

позиция	ставка	детали
Распределённая прибыль	22/78 (22% от брутто)	Стабильно в 2026 г.: 2% налог безопасности отменён 19 июня 2025 г., не вступив в силу; повышение до 24% отменено в декабре 2025 г. 14/86 + 7% налог у источника упразднены 1 января 2025 г. (кроме переходных положений)
Нераспределённая прибыль	0%	Ядро системы не изменилось; НДС 24%
Налог у источника: дивиденды за рубеж	0%	Налог только на уровне компании
Налог у источника: проценты за рубеж	0%	При соответствии рыночным условиям; физлицу-резиденту Эстонии — 22%
Налог у источника: роялти	10%	Для revenue-share нерелевантно
Освобождение редиистрибуции	0% CIT	Редистрибуция в качестве дивиденда дивиденда, полученного от дочерней компании из ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии ($\geq 10\%$), — без эстонского CIT — краеугольный камень итальянской дивидендной цепочки. Вне ЕЭЗ: работает и тогда, когда внизу уплачен налог/удержан налог у источника

Квалификация платежа по токену	—	Определяющий открытый вопрос: если это распределение прибыли (ITA §50) — 22/78 на уровне OÜ, без удержания у получателя — и публично не тестировано, работает ли освобождение $\geq 10\%$ при «ином распределении прибыли» в пользу держателей токенов, не являющихся акционерами (НИЗКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ). Если это долговой купон: в эстонской кэшфлоу-системе — предпринимательский расход → нет CIT, нет удержания. Риски: переквалификация в скрытое распределение прибыли или расход вне предпринимательства (ITA §51/52, 22/78). Получить siduv eelotsus от EMTA
Обязанность удержания по иностранному розничному инвестору	Нет	Доход по ценной бумаге не входит в закрытый список эстонских источников дохода нерезидентов, подлежащих удержанию (ITA §29/§41) (СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ). Отчётность (TSD, CRS/DAC) — отдельная тема

7.5 Уровень инвестора (примеры стран)

РЕЗИДЕНТСТВО	СТАВКА	ПРИМЕЧАНИЕ
Италия	26%	Redditi di capitale — плоский замещающий налог; одинаков при дивидендной или процентно-подобной квалификации
Германия	26,375%	Abgeltungsteuer 25% + 5,5% надбавка солидарности; с церковным налогом $\approx 27,8-28,0\%$; сберегательное освобождение €1 000
Эстония	22%	Если OÜ уплатило 22/78, дополнительного личного налога на дивиденд нет; при процентной квалификации — удержание 22%

7.6 Основатели — резиденты Турции

ПОЗИЦИЯ	СТАВКА / ПРАВИЛО	ДЕТАЛИ
Удержание Эстония→TR по дивидендам	0%	Внутреннее право Эстонии; по СИДН (налоговое соглашение; Анкара, 25 августа 2003 г.; Закон 5158) обычно передаётся максимум 10% — на практике академично, поскольку Эстония удерживает 0%, а корпоративный налог 22/78 не ограничивается дивидендной статьёй (СРЕДНЯЯ — сверить по утверждённому тексту)
Подходный налог TR (иностранцы дивиденды)	15 / 20 / 27 / 35 / 40%	Прогрессивная шкала; верхняя ступень 2026 г. $\approx$ свыше TRY 1,9 млн (ступени ежегодно индексируются, Коммюнике 332)
Освобождение 50%	эффективный максимум $\approx 20\%$	Условия: $\geq 20\%$ оплаченного капитала (порог снижен с 50% до 20% — Решение Президента 11257, Официальная газета 30 апреля 2026 г., для доходов с 1 января 2026 г. ; первоначальное регулирование — Закон 7491, 28 декабря 2023 г.) + репатриация дохода в Турцию до срока подачи декларации

CFC (КИК-правила — — контролируемая иностранная компания)		Ст. 7 KVK + для физлиц правило условного распределения GVK 75(2) (Закон 5615/2007). Кумулятивные условия: (i) резидентам TR (физ.+юр. вместе) принадлежит ≥50% капитала/дивидендов/голосов; (ii) ≥25% валовой выручки — пассивные (проценты, дивиденды, аренда, роялти, доходы от ценных бумаг); (iii) эффективный налог <10% на прибыль по коммерческому балансу; (iv) выручка > эквивалента TRY 100 000. Вердикт: при удержании прибыли в ОУ с большой вероятностью правила срабатывают — доля основателей ≥50% ✓, дивиденд PropCo пассивен ✓, эстонский налог на нераспределённую прибыль 0% ✓, порог несущественен ✓. Прибыль считается распределённой в год закрытия отчётного периода и облагается в Турции; механика предотвращения двойного обложения при фактическом распределении CFC-обложенной прибыли — с местным консультантом
Альтернатива: промежуточная TR- компания	эффективно ≈ 5%	Классическое 100% освобождение участия (KVK 5/1-b: эквивалент AŞ/Ltd + ≥10% + ≥1 года + налоговая нагрузка ≥15% в стране участия + репатриация) спотыкается об условие налоговой нагрузки в Эстонии. Новая альтернатива: освобождение 80% (7491 + 11257: только доля ≥20% + репатриация; условий по нагрузке и сроку НЕТ) → корпоративный налог TR 25% × база 20% = эффективно ≈ 5%

7.7 Сквозной пример: €100 отельной прибыли в Италии → карман итальянского розничного инвестора

СЦЕНАРИЙ	НАЛОГ ИТАЛИИ	УДЕРЖАНИЕ ИТАЛИИ	СИТ ЭСТОНИИ	БРУТТО ИНВЕСТОРА	НАЛОГ ИНВЕСТОРА	НЕТТО	СОВОКУПНЫЕ ПОТЕРИ
(a) Дивиденд, PSD 0% + освобождение EE	27,9	0	0	72,10	18,75	53,35	46,7%
(b) Дивиденд, 1,2% + освобождение EE — база планирования	27,9	0,87	0	71,23	18,52	52,71	47,3%
(a') PSD 0%, но если Эстония применит 22/78	27,9	0	15,86	56,24	14,62	41,62	58,4%
(b') 1,2% + Эстония 22/78	27,9	0,87	15,67	55,56	14,45	41,11	58,9%

(с) Кредит с участием в прибыли: вычет процентов до 30% EBITDA (30 единиц), если IRD 0% устоит; остаток 49,3 дивидендом при PSD 0%	20,7 (16,8 IRES + 3,9 IRAP)	0	0	79,30	20,62	58,68	41,3% – лучший, но самый хрупкий
(d) Плохой дизайн: полностью привязанный к прибыли «кредит» → акция по ст. 44, без вычета, также без PSD/1,2 (удержание 26%)	27,9	18,75	0	53,35	13,87	~39,5	~60,5%

Для немецкого инвестора строка брутто инвестора ×0,73625 (напр., сценарий (а): нетто 53,08). **Эффект для модели:** чтобы предложить инвестору 8–12% брутто, актив до налогов должен генерировать примерно **в 1,7–2,4 раза больше**. Два крупнейших источника волатильности: признание Италией PSD/1,2% для pass-through OÜ и эстонская квалификация платежа по токену.

Раздел 08

Влияние на финансовую модель (тест против плана 2026–2029)

ДОПУЩЕНИЕ МОДЕЛИ	ВЫВОД ИССЛЕДОВАНИЯ	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РЕВИЗИИ
Success fee 5–6% (с владельца актива)	Верифицированный диапазон 3–10%; верхне-средняя полоса	Сохранить — защитимо в небольших hospitality-сделках; оставить запас для торга против балтийской lending-цены (3–4%)
Структурирование/ листинг €15 тыс./выпуск	В краудфандинге прецедента нет; прайс токенизационной инфраструктуры \$5 990 + \$69/мес.	Обосновать пакетом (включая юридическую документацию + KID + оценочные данные) или сделать ступенчатым; как голая «листинговая комиссия» против рынка не защитима
Сервисная комиссия 0,75%/год (накопленный объём)	EstateGuru: заёмщик 0–2%/год + инвестор 0,96% AUM; у Rendity годовая комиссия	Сохранить ; со временем оценить и тарификацию стороны инвестора (общий ход прибыльных платформ)
Средний чек €1 000–1 500	Средний розничный чек ESMA ~€660; средний европейский вход ~\$3,4 тыс.; Rendity накопленно ~€4,2 тыс.	Разумно — €1 000 консервативная база, €1 500 базовый сценарий
CAC: подразумеваемые €67 в 2026 г.; критерий-ворота ≤€200	Активированный финтех-клиент ~\$269+; CAC с 2023 г. +40–60%	€67 в первый год нереалистичны — пересчитать соотношение маркетингового бюджета и целевого числа инвесторов; ворота ≤€200 оставить как агрессивную, но возможную цель

Объём выпусков в 2029 г. — €32 млн/год	Потолок освобождения — €12 млн/год/эмитент по всему ЕС	План 2028+ требует либо мультиэмитентной структуры (с реальным разделением собственности — с anti-abuse-консультированием), либо утверждённого проспекта ; в модель добавить затраты Фазы 2 на лицензию/проспект
Налоги: в модели нет явного налогового слоя	Сквозные потери в базе планирования ~47%; для 8%+ нетто инвестору нужна доходность актива 1,7–2,4x	Превратить в критерий отбора активов: актив, не генерирующий ~14–20% денежной доходности до налогов, токенизировать нельзя; добавить налоговую строку в сценарии
Break-even 2029 (база)	Прибыльные аналоги: бережливость + долговая база + один рынок + ориджинация €70 млн+/год	Сохранить критерии-ворота; держать интернационализацию за воротами Фазы 2; первый выпуск без дефолта — самый критичный актив

Раздел 09

Резюме для руководства и список действий

- **Порог вырос, но потолок общеевропейский:** Эстония и Италия на €12 млн; однако в новом режиме €12 млн — совокупно по ЕС на эмитента. Механика многостранового освобождения (новая ст. 3(2)) читается юридическими фирмами по-разному — подтверждение консультанта может изменить план запуска.
- **Лицензионная лестница:** Фаза 1 — self-issuance без лицензии + PSP/escrow (верно); ECSPR закрыт для собственных активов (ст. 8(2)); для Германии umbrella и обязательна, и быстра (8–16 недель, ~€30–90 тыс./год); лицензия MiFID — дело объёмов €20–30 млн+/год; MiCA CASP не нужен (пока fiat/EMT-поток остаётся у PSP).
- **Продажи в Италию держать фактически закрытыми:** контент на итальянском + открытая регистрация итальянцев = по логике CONSOB предложение в Италию; 1 522+ прецедента блокировок. Дизайн «язык/маркетинг/гео-блокировка» обязателен.
- **Налоги:** база планирования — сценарий удержания 1,2% (совокупные потери ~47%). На PSD 0% полагаться нельзя (ВО-практика); ст. 109(9) не даёт вычесть в Италии привязанный к прибыли платёж (различие an/quantum — рычаг дизайна); в Эстонии решающим является предварительное решение EMTA; для основателей-резидентов Турции CFC почти неизбежен — альтернативу TR-холдинга с 80% освобождением (эффективно ~5%) следует серьёзно сравнить.
- **Модель комиссий:** 5–6% ✓; €15 тыс. только с пакетным обоснованием; 0,75% ✓. Уроки прибыльности: оставаться бережливым, рассмотреть долгоподобную структуру, углубляться на одном рынке, тарифицировать обе стороны, поставить управление дефолтами на первоклассный уровень.
- **Тайминг рынка:** итальянский краудинвестинг -36,8%, Германия в волне дефолтов, примеры Rendity/Recrowd/Koregraf/EV Digital — запуск в эпоху консолидации. Спрос есть (балтийская переподписка 2–3x; итальянская розничная доходность 10–14%), но продукт должен уметь давать 8%+ чистой доходности.

Действия до запуска (в порядке приоритета)

1. **Заключение о классификации инструмента** (является ли он передаваемой ценной бумагой MiFID; режимный эффект альтернатив «квота SRL/договорное право») — предпосылка всего анализа.
2. **Эстония:** обязательное предварительное решение EMTA (платёж по токenu: проценты или распределение прибыли; освобождение при распределении неакционерам); финальный текст VPTS §15 + подтверждение диапазона информационного документа (Riigi Teataja).
3. **Италия:** налоговое заключение по структуре выхода из PropCo — ВО-устойчивость маршрута 1,2%; частично фиксированный купон с дизайном an/quantum; ёмкость по ст. 96; скрининг ATAD 2; мониторинг финального

текста Regolamento Emittenti CONSOB; письменная формализация политики не-обращённости к Италии (язык/гео).

4. **Турция:** анализ CFC-позиции (механика GVK 75(2), предотвращение двойного обложения) и сравнение с альтернативой TR-холдинга с 80% освобождением; сверка текста ст. 10 СИДН (налогового соглашения).
5. **RFQ по PSP:** одновременный запрос ofert у Lemonway + securpay + Mangopay + ConnectPay + Treezor с набором вопросов Раздела 3.6; предварительная проверка статуса TR-UBO у Mangopay через API.
6. **Решение по Германии:** если планируется маркетинг — оферты от Effecta / DonauCapital / Concedus (за 8–16 недель заранее); охват треугольного паспортирования (EE/NL) вписать в договор.
7. **Ревизия финансовой модели:** общеевропейский потолок €12 млн; налоговая строка 47%; CAC первого года ≥€200; критерий отбора активов «денежная доходность 14–20% до налогов»; статья затрат Фазы 2 на проспект/лицензию.
8. **Подготовка эмиссионного документа:** тип операторского договора (аренда vs управление) и написание факторов риска «сезонность/энергия/сарех» на данных Раздела 1.6; бюджет на PRIIPs KID.

Раздел 10

Неверифицированное и методология

10.1 Явно неверифицированное (предмет для консультанта/оферты)

- Реквизиты эстонского закона о поправках в RT I и финальный текст VPTS §15; актуальное руководство fi.ee; версия списка национальных порогов ESMA после июня 2026 г.
- Руководство/прецедент EMTA о налоговой квалификации платежей по нотам участия в прибыли в Эстонии (отсутствует — предварительное решение обязательно); освобождение редистрибуции при «ином распределении прибыли» неакционерам.
- Италия: принятый финальный текст регламента CONSOB о приведении в соответствие с Listing Act; утверждённый текст ставок СИДН Италия–Эстония; дословная цитата параграфа ст. 26-quater об исключении процентов с участием в прибыли; квалификация удержания «titoli atipici»; детали регистрационного налога в отдельной арендной структуре; конкретное применение ATAD 2.
- Турция: механика зачёта/освобождения при фактическом распределении CFC-обложенной прибыли; текст ст. 10 СИДН.
- PSP: crowdinvesting-цены securpay/Lemonway/Mangopay (по офертам); эстонское паспортное уведомление securpay; политика Lemonway по self-issuer; страновая таблица Mangopay по TR; тарифная карта ConnectPay; декларации MoR/descriptor; суммы штрафов за chargeback.
- Конкуренты: точные проценты Raizers, Bergfürst, Recrowd, Trusters, Walliance, Crowdestate, Konvi (сторона владельца актива), Timeless, Estating; аудированная прибыль ClubFunding; пан-европейский объём RE-краудфандинга 2024/25; опубликованный CAC хоть какой-нибудь платформы; комиссионный прецедент выпуска токена отдельной выручки в ЕС.
- Рынок: точные таблицы доходностей C&W H2 2025 / JLL 2026 (PDF за блокировкой доступа); абсолютные загрузка/ADR STR за полный 2025 г.; отдельная долларовая разбивка GWI по итальянским спа/термам; закрылась ли продажа термального портфеля Oaktree; серия cap rate специально по спа-активам (сегмент торгуется очень тонко); первичное подтверждение цифр Istat за 2025 г.
- Лицензии: платформенные цены Effecta/DonauCapital/Concedus; пошлина за заявку ECSP в CONSOB; суммы пошлин BaFin WpIG и CSSF; сроки/пошлины FMA Лихтенштейна; лицензионная основа вторичного рынка Rendity; актуальные пороги Австрии; точный текст трансграничного действия новой ст. 3(2).

10.2 Методология

7 параллельных агентов глубокого исследования (Италия/CONSOB; Эстония; конкуренты; PSP; итальянский отельный рынок; лицензионные опции; налоговая цепочка), одновременное веб-сканирование 20 августа 2026 г.; 300+ источников. База источников: сайты регуляторов (CONSOB, Banca d'Italia, Finantsinspektsioon, Riigikogu, ESMA, BaFin, AFM, Bank of Lithuania), тексты официальных газет/решений (D.Lgs. 86/2026, Решение Президента 11257, Delibera), аудированные годовые отчёты (EstateGuru 2024), аналитика юридических фирм (Davis Polk, Cleary, Walkers, EY, Paksoy, Esin и др.), отраслевые отчёты (PoliMi Crowdfunding 10–11, ESMA Crowdfunding 2025, GWI 2025, Colliers/C&W/EY/Scenari) и первичные документы провайдеров. Ограничение среды: некоторые первичные сайты были заблокированы сетевым прокси; в этих случаях выводы перекрёстно проверялись по поисковым сводкам, а уровень достоверности снижался. В каждом разделе неverified перечислено явно. Настоящий отчёт не является юридической или налоговой консультацией; финальная структура должна быть подтверждена компетентными консультантами в выбранных юрисдикциях.

EuroTech · Детальный исследовательский отчёт · 20 августа 2026 г. · Полный текст и URL источников: репозиторий docs/euro-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md + выходные материалы агентов. Предыдущие документы: Отчёт 1 (Эстония), Отчёт 2 (Карточные платежи), Отчёт 3 (Основа бизнес-плана), Финансовая стратегия роста 2026–2029, комплект ONINO «оферта/legal/timeline», отчёт о структуре RWA в Дубае.